

La Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità

Percorsi nelle Disabilità · Sessione 04

Questa lezione è una di quelle che ti rimangono. Non si parla solo di una legge internazionale — si parla di un cambio di rotta culturale profondo, delle lotte che lo hanno reso possibile, e degli strumenti pratici per farlo diventare realtà nel lavoro quotidiano. La CDPD è, come ripetono le docenti, **la bussola** per chi lavora nell'ambito della disabilità.

Dove eravamo rimasti: gli anni '70 e i movimenti sociali

La lezione parte da un ripasso della sessione precedente. Fino agli anni '70 l'**istituzionalizzazione** era la risposta dominante alla disabilità: le persone venivano rinchiusi in strutture con lo scopo dichiarato di proteggerle — e di proteggere la società. Le condizioni di vita erano spesso disastrose.

Il documentario **Crip Camp – Disabilità Rivoluzionarie** (2020, Nicole Newnham e Jim LeBrecht) mostra come da un campeggio per ragazzi con disabilità negli anni '70 a New York sia nato un vero e proprio **movimento di attivisti**. Queste persone, escluse da scuole e trasporti, iniziano a chiedere i propri diritti civili con proteste, occupazioni di uffici, contatti con altri movimenti (le Pantere Nere le forniscono cibo durante l'occupazione di un edificio federale a San Francisco).

La battaglia centrale di quel momento è la **Sezione 504** del Rehabilitation Act del 1973: una norma antidiscriminazione sepolta in fondo a una legge più ampia, che chiedeva a chiunque ricevesse fondi pubblici di non discriminare le persone con disabilità. Viene firmata ma non applicata per anni, finché le proteste nazionali non forzano la mano.

La prof. sottolinea come le domande di quegli anni — "a quante persone servirebbero davvero gli ascensori?" — siano le stesse che sentiamo ancora oggi nelle discussioni politiche.

L'eredità in Svizzera e in Ticino

Quel fermento degli anni '70 non è rimasto oltreoceano. In Ticino nascono in quegli stessi anni associazioni fondamentali:

- **Atgabbes** (1967): associazione di famiglie e amici di persone con disabilità, nata perché in Ticino non esistevano risposte adeguate — le famiglie dovevano portare i figli in Svizzera interna o in Italia.
- **Comunità Familiare**: fondata da padre Calisto per dare risposte alle famiglie in difficoltà, poi aperta alla disabilità.
- **Fondazione Diamante** (1978): nata come braccio operativo di Atgabbes per gestire laboratori e foyer, mentre l'associazione si concentrava sulla parte politica e di sensibilizzazione.

La **LISPI** (Legge sull'Integrazione Socio-Professionale degli Invalidi, 1979) è figlia diretta di questo periodo: le famiglie hanno girato casa per casa a raccogliere firme per farla approvare.

L'ONU e la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo

Prima di entrare nella CDPD, le docenti inquadrano il contesto istituzionale. L'**ONU** (Organizzazione delle Nazioni Unite) nasce nel 1945 — la Svizzera vi aderisce nel **2002**, l'Italia nel 1955 — con la missione di "salvare le future generazioni dal flagello della guerra". Conta oggi 193 stati membri.

Le agenzie ONU più rilevanti per il settore sociale: - **OMS** (Organizzazione Mondiale della Sanità): fornisce definizioni, classificazioni e linee guida — sarà fondamentale quando si parlerà di ICF. - **UNICEF**: si occupa dei bambini. - **UNESCO**: valorizza i beni culturali e materiali.

Tutte le convenzioni ONU, inclusa la CDPD, e i codici deontologici del lavoro sociale hanno un'unica radice comune: la **Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo** (1948), adottata all'indomani della guerra come fondamento di libertà, giustizia e pace.

I diritti umani si distinguono in tre tipi: 1. **Diritti civili e politici**: diritto alla vita, libertà di riunione, libertà di religione. 2. **Diritti economici, sociali e culturali**: diritto al lavoro, all'istruzione, alla sicurezza sociale. 3. **Diritti di "terza generazione"**: diritto allo sviluppo, a un ambiente sano.

La CDPD: origine, struttura e logica

Un lungo percorso partecipato

La **Convenzione sui Diritti delle Persone con Disabilità** (CDPD) è stata adottata dall'Assemblea Generale dell'ONU il **13 dicembre 2006** ed è entrata in vigore internazionalmente il 3 maggio 2008.

Un aspetto fondamentale: la convenzione è stata elaborata con un gruppo di lavoro che includeva **27 rappresentanti di stati, 12 ONG di persone con disabilità e 1 istituzione per la difesa dei diritti dell'uomo**. Le persone con disabilità erano dentro il processo, non oggetto passivo di decisioni altrui. Lo slogan della convenzione lo dice chiaramente:

"Niente su di noi, senza di noi."

La Svizzera ha **ratificato** la CDPD il 15 aprile 2014, con entrata in vigore il 15 maggio 2014. Non ha però aderito al **Protocollo Facoltativo** — su questo torneremo.

Struttura della convenzione

La CDPD è composta da 50 articoli, organizzati così:

Sezione	Contenuto
Preambolo	Non vincolante, principi fondamentali e definizione di disabilità
Art. 1–9	Parte generale: scopo, definizioni, principi generali, obblighi
Art. 10–30	Diritti specifici (vita indipendente, istruzione, lavoro, voto...)
Art. 31–40	Messa in pratica e sorveglianza
Art. 41–50	Disposizioni finali, regole tecniche
Protocollo Facoltativo	Procedura individuale di comunicazione e inchiesta (la Svizzera non ha aderito)

Perché una convenzione specifica?

La domanda è legittima: se esiste già la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, perché serve una convenzione dedicata alle persone con disabilità?

La risposta è cruciale e va capita bene per non sbagliare impostazione:

Le persone con disabilità non hanno diritti speciali. Hanno gli stessi diritti di tutti, ma hanno bisogni specifici.

La CDPD non inventa nuovi diritti — **concretizza e specifica** come i diritti fondamentali già esistenti si applicano alla particolare situazione delle persone con disabilità. È un po' come se la legge generale garantisse a tutti di votare, ma la CDPD dicesse: "e allora i seggi elettorali devono essere fisicamente accessibili a chi si muove in carrozzina". Il diritto è lo stesso; il bisogno di adattamento del contesto è specifico.

Il Preambolo: i principi fondamentali

Il preambolo della CDPD richiama esplicitamente la Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo: ogni individuo è titolare di tutti i diritti senza distinzione, tutti i membri della famiglia umana hanno pari dignità.

Il punto cruciale del preambolo è la **definizione di disabilità**:

(e) Riconoscendo che la disabilità è un concetto in evoluzione e che la disabilità è il risultato dell'interazione tra persone con menomazioni e barriere comportamentali e ambientali, che impediscono la loro piena ed effettiva partecipazione alla società su base di uguaglianza con gli altri.

Questa definizione è rivoluzionaria: la disabilità non è una caratteristica della persona, ma il risultato di un'**interazione** tra la persona e l'ambiente. Le barriere non sono solo architettoniche — sono anche culturali, sociali, legislative. Il problema non è la persona: è il contesto che non si adatta.

Pensala così: un giardiniere esperto che conosce mille piante non diventa "incompetente" perché gli danno un libro scritto in caratteri microscopici. Il problema è il libro, non lui. La disabilità funziona nella stessa logica.

Questo cambio di paradigma è strettamente collegato alla **ICF** (Classificazione Internazionale del Funzionamento, promossa dall'OMS), che verrà approfondita nelle prossime lezioni.

Gli articoli chiave

Fin qui ci siamo? Bene, adesso entriamo nel vivo degli articoli. Non li leggiamo tutti (sono 50!), ma quelli che contano davvero nel lavoro sociale.

Art. 1 — Scopo

(...) proteggere e assicurare il pieno ed eguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali a tutte le persone con disabilità, e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità.

Definisce anche chi sono le persone con disabilità: persone con menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali a lungo termine, che in interazione con varie barriere possono impedire la loro piena partecipazione.

Art. 4 — Obblighi generali

Gli stati devono adottare misure legislative e amministrative per attuare i diritti riconosciuti, e modificare o abrogare qualsiasi legge o pratica che costituisca discriminazione. La Svizzera, non avendo firmato il Protocollo Facoltativo, applica questo articolo con margini di flessibilità.

Art. 8 — Accrescimento della consapevolezza

Sensibilizzare la società, combattere stereotipi e pregiudizi, promuovere la consapevolezza sulle capacità delle persone con disabilità, rafforzare il sistema educativo al concetto di inclusione, incoraggiare i media a una rappresentazione rispettosa.

Art. 19 — Vita indipendente e inclusione nella comunità

Le persone con disabilità devono poter scegliere dove e con chi vivere, con i sostegni necessari. Non sono obbligate a vivere in una particolare sistemazione abitativa. Questo è uno degli articoli più rilevanti rispetto all'istituzionalizzazione.

Art. 21 — Libertà di espressione e accesso all'informazione

Le persone con disabilità hanno diritto di ricevere informazioni **attraverso forme di comunicazione di loro scelta**: Braille, lingua dei segni, lingua facile, ecc. Il contesto e le istituzioni devono adattarsi, non la persona. Da qui nasce l'impulso alla Lingua Facile.

Art. 24 — Educazione

Gli stati devono garantire che il sistema educativo preveda l'integrazione a **tutti i livelli**, con: - Sostegni individualizzati - Modalità di comunicazione appropriate ai diversi bisogni - Formazione dei docenti, anche con disabilità - Accesso all'istruzione superiore e alla formazione continua

L'istruzione deve avvenire principalmente in contesti inclusivi, non in ambienti separati.

Art. 27 — Lavoro e occupazione

Diritto al lavoro in un mercato inclusivo, senza discriminazione. È l'articolo che le associazioni di categoria citano di più nell'Iniziativa per l'Inclusione, e quello su cui il controprogetto governativo è stato più criticato per la sua debolezza.

Art. 29 — Partecipazione alla vita politica e pubblica

Diritto di votare, di essere eletti, con procedure e strutture accessibili. Diritto di farsi assistere, di partecipare ad associazioni e di essere autorappresentati. Il seggio elettorale inaccessibile viola questo articolo — esempio concreto che la prof. cita spesso.

Art. 31 — Statistica e raccolta dati

La raccolta sistematica di dati sulle persone con disabilità permette di pianificare politiche sociali basate su conoscenze concrete, invece di rispondere solo alle emergenze. Difficile fare confronti internazionali senza criteri comuni — la CDPD spinge verso una raccolta standardizzata.

Il Protocollo Facoltativo e i limiti attuali

Il **Protocollo Facoltativo** alla CDPD prevede che singole persone o organizzazioni possano ricorrere direttamente al Comitato ONU se si sentono

discriminate, ottenendo un **parere vincolante**. È un meccanismo di pressione superiore ai ricorsi interni.

La **Svizzera non ha firmato** il Protocollo. Questo significa concretamente: - Una persona in Svizzera può fare ricorso fino al Tribunale Federale — poi si ferma. - Se la Svizzera non applica la convenzione, il Comitato ONU può fare raccomandazioni, ma **non imporre conseguenze concrete**. - La convenzione è una guida valoriale forte, ma a bassa forza vincolante in caso di inadempienza.

Il Comitato ONU è già venuto in Svizzera a verificare l'applicazione della CDPD. Risultato: la Svizzera non è uscita bene. Le principali carenze rilevate: inclusione scolastica, accesso al mercato del lavoro, libera scelta del luogo di residenza.

Dal punto di vista critico (Dossier atgabbes 2013, Prof. Adriano Previtali, Univ. Friburgo): la CDPD ha anche limiti formali (testo prolisso, poco conciso) e materiali (molte disposizioni non direttamente applicabili in Svizzera senza atto legislativo). L'effettività dipende dalla volontà politica e dalle risorse messe a disposizione.

La CDPD in Svizzera: attivismo e iniziative concrete

Manifestazioni nazionali

Nel 2022 e 2024 si sono tenute manifestazioni nazionali a Berna (piazza del Consiglio Federale) per chiedere una piena applicazione della CDPD. Centinaia di persone, in tutte e quattro le lingue — e con modalità di comunicazione alternative.

L'Iniziativa per l'Inclusione

Presentata il 5 settembre 2024 con **107.910 firme valide**, chiede:

- Ratifica del Protocollo Facoltativo
- Libera scelta del luogo di residenza e della forma abitativa (art. 19 CDPD)
- Maggiore inclusione nella formazione (art. 23 CDPD)
- Mercato del lavoro più inclusivo (art. 27 CDPD)

Il Consiglio di Stato ha presentato un controprogetto indiretto, criticato dalle associazioni di categoria perché non tocca l'inserimento lavorativo. La prof. osserva: il datore di lavoro è un interlocutore politicamente potente, e questo si vede.

Una ricerca del 2023

Una ricerca commissionata da Pro Infirmis: **4 persone con disabilità su 5** si sentono fortemente discriminate in più ambiti della loro vita, in particolare nell'inserimento professionale, nella scelta dell'alloggio e nell'accessibilità degli spazi pubblici.

Le sessioni parlamentari delle persone con disabilità

Progetto innovativo: persone con disabilità siedono in parlamento e formulano raccomandazioni concrete.

- **2023** (federale): 44 persone con disabilità elaborano raccomandazioni trasferite al Consiglio Federale.
- **2024** (cantonale, Ticino): 30 persone elaborano risoluzioni su 3 temi (diritti politici, accessibilità e sostegni, coinvolgimento e conoscenza), trasformate in 3 petizioni a Consiglio di Stato, Gran Consiglio e Comuni.
- **2026**: sessione cantonale il 15 giugno, sessione nazionale il 21 ottobre.

Le sessioni hanno due scopi: pressione politica sulle autorità, e legittimazione e partecipazione delle persone con disabilità alla vita pubblica. La prof. è diretta: i parlamenti attuali non sono rappresentativi della popolazione — non lo erano con le donne, non lo sono con le persone con disabilità.

La Lingua Facile: uno strumento concreto della CDPD

Passiamo dalla politica alla pratica. La **Lingua Facile** (o Easy-to-Read) è uno degli strumenti concreti con cui si applica la CDPD — in particolare gli articoli **9 (Accessibilità)** e **21 (Libertà di espressione e accesso all'informazione)**.

Origini

Nasce negli **Stati Uniti negli anni '60-'70**, dai movimenti di auto-rappresentanza e dalle associazioni di famiglie di persone con disabilità intellettiva. Obiettivo originale: permettere l'accesso alla formazione continua, da cui queste persone erano escluse.

Arriva in Europa tramite il progetto **Pathways II** (2011–2013, Inclusion Europe). Per l'area italiana ha lavorato **ANFFAS** (Associazione Nazionale Famiglie con disabilità). In Svizzera la promuove da oltre 15 anni **Pro Infirmis**, con traduttori professionisti e **gruppi di rilettura** composti da persone con disabilità intellettiva — in Ticino, tramite la Fondazione Diamante.

Che cos'è

Lingua facile significa: comunicare in modo che tutti possano capire.

Semplifica un testo senza banalizzarlo. Non è linguaggio da bambini. Le regole principali:

- Parole semplici, niente metafore, acronimi, inglesismi, abbreviazioni
- Frasi brevi, rivolte direttamente al lettore (tu/lei/voi)
- Uso del tempo presente
- Layout lineare, carattere chiaro e grande, no colonne multiple

Chi beneficia

La Lingua Facile non è solo per le persone con disabilità intellettiva:

- Persone con difficoltà di apprendimento
- Grandi anziani
- Persone con "analfabetismo di ritorno" (chi non usa spesso la lingua scritta)
- Persone di lingua madre diversa dall'italiano
- Persone sorde (la loro lingua — la lingua dei segni — è strutturalmente più sintetica della lingua scritta)

Applicazioni concrete in Ticino

In ambito formativo (Atgabbes): l'opuscolo dei corsi di formazione continua per persone con disabilità è stato tradotto in lingua facile. Risultato: non solo più partecipazione, ma cambio nella **qualità della partecipazione** — le persone scelgono i corsi autonomamente, senza che sia il genitore o l'educatore a decidere per loro. Autodeterminazione concreta.

In ambito civico (votazioni): dal 2019 gli oggetti in votazione cantonale in Ticino sono disponibili in lingua facile. Quelli federali non ancora. La prof. ammette di leggerli spesso perché il "politichese" è complicato per tutti.

RSI: da gennaio 2025, il notiziario radiofonico delle 11.45 su Rete Uno è in lingua facile. Disponibile anche sul sito e su un canale WhatsApp dedicato.

Il quadro legislativo ticinese

- **Mozione 1446 (2019):** introduce la lingua facile in Ticino — pagina web del cantone, istruzioni di voto, informazioni agli utenti di servizi pubblici (quest'ultimo punto solo parzialmente attuato).
- **Votazione del 30 ottobre 2022:** approvazione all'unanimità dell'**art. 13a della Costituzione cantonale** — inclusione delle persone con disabilità e riconoscimento della lingua dei segni italiana. Le persone con disabilità hanno diritto di comunicare con le istituzioni in una forma adatta ai loro bisogni.

La prof. racconta: senza l'aggiunta del riconoscimento della lingua dei segni, la modifica costituzionale non sarebbe passata in parlamento. Il riconoscimento astratto dei diritti parlava poco; qualcosa di concreto e visibile ha fatto la differenza. Spesso è così: 10 anni di lavoro per arrivare a un articolo che ha ancora bisogno di essere applicato.

Concetti chiave

Termine	Significato
CDPD	Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, adottata nel 2006
Protocollo Facoltativo	Annesso alla CDPD: consente ricorsi individuali al Comitato ONU. La Svizzera non ha aderito
Ratifica	Atto formale con cui uno stato si impegna a rispettare un trattato internazionale
Sezione 504	Norma antidiscriminazione USA (1973), prima legge a proteggere i diritti civili dei disabili
Lingua Facile (Easy-to-Read)	Metodo di scrittura che semplifica le informazioni per renderle accessibili a più persone
"Niente su di noi senza di noi"	Slogan della CDPD: le persone con disabilità devono essere coinvolte nei processi che le riguardano
Disabilità come interazione	La disabilità non è nella persona: risulta dall'interazione tra la persona e le barriere del contesto
ICF	Classificazione Internazionale del Funzionamento (OMS), allineata al paradigma della CDPD
LISPI	Legge sull'Integrazione Socio-Professionale degli Invalidi (Ticino, 1979)
Atgabbes	Associazione ticinese di famiglie e amici di persone con disabilità (1967)
Pro Infirmis	Organizzazione svizzera che promuove la Lingua Facile e altri servizi per persone con disabilità
Art. 13a Cost. TI	Articolo costituzionale ticinese (2022) su inclusione e riconoscimento della lingua dei segni italiana

Collegamenti

Lezioni precedenti collegate

- **Sessioni 01–03:** storia dell'eugenetica, istituzionalizzazione, modelli di disabilità — il contesto storico da cui emerge la necessità della CDPD.
- **Lettura obbligatoria:** Charles Gardou, *La vita in minuscolo* — affronta la dignità e il diritto di appartenere alla "famiglia umana", concetto centrale nel preambolo della CDPD.

Temi aperti / da approfondire

- **ICF** (Classificazione Internazionale del Funzionamento): collegamento diretto con il modello bio-psico-sociale promosso dalla CDPD — argomento delle prossime lezioni.
- **Codice di deontologia del lavoro sociale:** fa esplicito riferimento alla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo e impegna il professionista ad attivarsi per il rispetto dei diritti delle persone accompagnate.
- **INSOS:** associazione nazionale dei fornitori di servizi per persone con disabilità, spesso citata rispetto all'Iniziativa per l'Inclusione.
- **Iniziativa per l'Inclusione:** iter parlamentare ancora in corso (2024–2026).